

DOCUMENTO · MODELO

Contrato de prestación de servicios

Modelo orientativo. Rellena los espacios en blanco y marca las casillas ☐ que apliquen. Antes de firmar, que lo revise un abogado: contiene cláusulas de protección de datos y de responsabilidad que dependen de cada caso.

Reunidos

En [.....], a [...] de [.....] de [.....].

De una parte, la PRESTADORA: Viviana Andrea Acero Pulido, con NIF/NIE [.....], domicilio en [.....], que actúa con la marca comercial AI Lead Machine (en adelante, la «Prestadora»).

De otra parte, el CLIENTE: Martínez-Matilla Abogados, forma jurídica [.....], con NIF [.....], domicilio en [.....], representado por [.....], en calidad de [.....] (en adelante, el «Cliente»).

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente y acuerdan este contrato.

1. Objeto

La Prestadora presta al Cliente los servicios descritos en la cláusula 2: la mejora de su web actual (martinezmattilla.com) y la puesta en marcha de un asistente virtual de atención y reserva de primeras consultas, con el mantenimiento acordado.

2. Servicios incluidos

A. MEJORA DE LA WEB (SOBRE LA WEB ACTUAL DEL CLIENTE)

- ☐ Versión que conserva su estilo actual.
- ☐ Versión mejorada (mismos colores y logo, con mejor jerarquía y legibilidad).
- Reorganización de la página de inicio, claridad del mensaje principal, versión móvil y doble vía de contacto (formulario, WhatsApp y asistente).
- Número de rondas de revisión incluidas: [....].

B. ASISTENTE VIRTUAL

- Atención en la web las 24 horas, con preguntas guiadas y texto libre.
- Recogida de los datos necesarios para la primera consulta: nombre, teléfono, tipo de caso, resumen, plazos y día preferido.
- Marcado de casos con plazo urgente según las reglas acordadas con el Cliente.
- Reserva de la primera consulta en el Google Calendar del Cliente, con la disponibilidad real.
- Aviso por correo electrónico al Cliente y panel con los casos recibidos, estados y notas.
- Opción de hablar con una persona.
- Formación de [....] minutos y revisión de las primeras conversaciones durante [....] semanas.

C. FICHA DE GOOGLE (OPCIONAL)

- ☐ Optimización inicial de la ficha de Google Business Profile del Cliente (una sola vez), con revisión mensual de [....] minutos.

D. MANTENIMIENTO

- Alojamiento y funcionamiento del asistente, y hasta [...] horas al mes de pequeños cambios.

3. Lo que no incluye este contrato

- El asistente **no presta asesoramiento jurídico**, no valora la viabilidad de ningún caso, no estima cantidades a recuperar ni informa de honorarios. Solo recoge datos para que un abogado del Cliente atienda la primera consulta.
- WhatsApp automatizado, Instagram, llamadas de voz, recordatorios automáticos y seguimiento automático, salvo acuerdo posterior por escrito.
- Garantía de posicionamiento en buscadores, de número de llamadas o de clientes.
- Redacción de contenidos jurídicos ni de nuevas páginas de servicios, gestión de anuncios, ni cambios de identidad (logo o paleta nuevos).
- Integración con programas de gestión de expedientes o CRM.

Cualquier servicio adicional se presupuesta por separado y por escrito.

4. Plazos de ejecución

- Inicio: [...] (una vez firmado el contrato y recibidos los accesos).
- Publicación de la web mejorada y del asistente: antes del [...].
- Si el Cliente tarda más de [...] días en entregar accesos, contenidos o revisiones, los plazos se amplían en el mismo tiempo.

5. Precio y forma de pago

Importes sin IVA. El IVA aplicable (21 %, salvo que corresponda otro tipo) se añade en factura.

Concepto	Importe
Alta (pago único)	[...] €
Cuota mensual (asistente, alojamiento y mantenimiento)	[...] € / mes
Servicios adicionales aceptados por escrito	[...] €

- Alta: [...] % a la firma y [...] % a la publicación.
- Cuota mensual: por adelantado, el día [...] de cada mes, mediante [...] (transferencia / domiciliación).
- Facturas pagaderas a [...] días. Si una factura lleva impagada más de [...] días, la Prestadora podrá suspender el asistente tras avisar por escrito con [...] días de antelación.
- ☐ El precio de alta pactado es un precio especial condicionado a la cláusula 13 (caso de éxito). Si el Cliente no la cumple, la Prestadora podrá facturar la diferencia hasta [...] €.

6. Duración y terminación

- Duración inicial: [...] meses desde [...].

- Se prorroga automáticamente por periodos de [...] meses, salvo aviso por escrito con [...] días de antelación.
- Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por incumplimiento grave de la otra, avisando por escrito y concediendo [...] días para subsanarlo.
- Al terminar: el asistente se desactiva; la web mejorada y los contenidos del Cliente quedan en poder del Cliente; la Prestadora entrega una copia de los casos recogidos en formato CSV en un plazo de [...] días y después los suprime, salvo obligación legal de conservarlos.

7. Obligaciones del Cliente

- Facilitar a tiempo los accesos a la web, un calendario de Google compartido con la cuenta indicada y un correo para los avisos.
- Entregar los textos y el material gráfico, y revisar que los contenidos y mensajes de la web y del asistente cumplen las normas de publicidad y deontología de la abogacía aplicables.
- Informar a las personas que usan el asistente mediante un aviso de privacidad visible (la Prestadora facilita el texto base, que el Cliente debe revisar).
- Comunicar a la Prestadora los cambios de horario, de calendario o de reglas de prioridad.
- Atender las consultas recibidas y confirmar las citas.

8. Obligaciones de la Prestadora

- Prestar los servicios con la diligencia profesional debida y según lo acordado.
- Mantener el asistente en funcionamiento y atender las incidencias en un plazo de [...] días hábiles.
- Guardar confidencialidad sobre la información del Cliente y de las personas que consultan.
- Avisar al Cliente de cualquier incidencia de seguridad que afecte a sus datos.

9. Propiedad intelectual

- Los textos, imágenes, logotipo y marca del Cliente siguen siendo del Cliente.
- El diseño de la web mejorada realizado a medida para el Cliente pasa a ser del Cliente una vez pagada el alta.
- El software del asistente, su configuración base y la marca AI Lead Machine son de la Prestadora. El Cliente recibe una licencia de uso no exclusiva e intransferible mientras el contrato esté vigente.
- El asistente utiliza servicios de terceros (como OpenAI, Google y el proveedor de alojamiento) sujetos a sus propias condiciones.

10. Protección de datos personales

- Respecto de los datos de las personas que usan el asistente, el Cliente es el **responsable del tratamiento** y la Prestadora es la **encargada del tratamiento**, conforme al artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018.
- La Prestadora tratará los datos solo para prestar el servicio y siguiendo las instrucciones del Cliente. Las condiciones del encargo están en el **Anexo I**, que forma parte de este contrato.

- El Cliente es responsable de informar a las personas usuarias y de contar con una base legal para tratar sus datos.
- La Prestadora tratará sus propios datos de contacto y de facturación del Cliente para ejecutar el contrato.

11. Secreto profesional y confidencialidad

- El asistente está diseñado para recoger solo los datos mínimos para la primera consulta. El Cliente decidirá qué preguntas se incluyen y debe evitar pedir datos más allá de lo necesario.
- Ambas partes guardarán confidencialidad sobre la información recibida de la otra durante la vigencia del contrato y [...] años después.
- La Prestadora no podrá usar, ceder ni vender los datos de las personas que consultan, ni utilizarlos para entrenar modelos.

12. Uso de inteligencia artificial y responsabilidad

- El asistente utiliza inteligencia artificial para entender mensajes y recoger datos. Puede cometer errores de interpretación, por lo que el Cliente revisa cada caso antes de actuar.
- El Cliente sigue siendo el único responsable del asesoramiento jurídico que presta y de sus decisiones profesionales.
- La responsabilidad de la Prestadora se limita al importe efectivamente pagado por el Cliente en los [...] meses anteriores al hecho, salvo dolo o negligencia grave.
- La Prestadora no responde de interrupciones ajenas a su control (por ejemplo, caídas de Google, OpenAI o del proveedor de alojamiento).

13. Caso de éxito (opcional)

☐ El Cliente autoriza a la Prestadora a mencionar su nombre y logotipo y, en su caso, un testimonio aprobado por escrito por el Cliente, como referencia comercial durante [...] años. El Cliente puede retirar esta autorización con aviso por escrito.

14. Comunicaciones

Las comunicaciones se harán por escrito a los correos [...] (Prestadora) y [...] (Cliente).

15. Ley aplicable y jurisdicción

Este contrato se rige por la ley española. Para cualquier controversia, las partes se someten a los juzgados y tribunales de [...], salvo que la ley imponga otro fuero.

Firmas

Y en prueba de conformidad, firman por duplicado, en el lugar y fecha indicados al inicio.

POR LA PRESTADORA

POR EL CLIENTE

Viviana Andrea Acero Pulido

Prestadora · AI Lead Machine

Fecha: [.....]

Martínez-Matilla Abogados

Representante: [.....]

Fecha: [.....]

ANEXO I

Encargo de tratamiento de datos (art. 28 RGPD)

Apartado	Contenido
Responsable	Martínez-Matilla Abogados
Encargada	Viviana Andrea Acero Pulido (AI Lead Machine)
Objeto	Alojar y operar el asistente virtual que recoge datos para reservar primeras consultas
Duración	La del contrato
Finalidad	Atender consultas, preparar y reservar primeras consultas, avisar al Cliente
Tipos de datos	Identificación y contacto, tipo de caso, resumen, plazos, entidad financiera y documentación disponible [.....]
Interesados	Personas que consultan al despacho
Categorías especiales	[.....] (el Cliente decide si se recogen; se recomienda evitarlas)
Subencargados	OpenAI (procesamiento de texto), Google (calendario), proveedor de alojamiento [.....], proveedor de correo [.....]
Transferencias internacionales	Con las garantías del RGPD (cláusulas contractuales tipo u otras equivalentes): [.....]
Medidas de seguridad	Acceso con clave al panel, cifrado en tránsito, copias y acceso limitado: [.....]
Brechas de seguridad	Aviso al Cliente sin dilación indebida y como máximo en [....] horas
Derechos de las personas	La Prestadora ayuda al Cliente a atender ejercicios de derechos en [....] días
Fin del encargo	Devolución de los datos en CSV y supresión en [....] días, salvo obligación legal